國軍現役人員因病（非因公）亡故
遺族權益申辦管制表

適用情形：現役人員於家中因腦溢血猝發，送醫急救無效 ｜ 死因類別：因病死亡（非作戰、非因公）

一、核實結果摘要（與原稿差異）

原稿內容	核實結果	處理方式
軍保因病亡故給付 30 個基數	《軍人保險條例》第 13 條現行規定：作戰死亡 48、因公死亡 42、因病或意外死亡 36 個基數；死亡給付低於應得退伍給付時，得按退伍給付發給。	已更正
殮葬補助：火化 7 個月、土葬 5 個月	現行《國軍官兵死亡殮葬補助費給與標準》確為火化 7 個月、土葬 5 個月。但國防部已於 115 年 2 月預告修正為不分火化、土葬一律 7 個月，並增訂追晉（贈）官階者依追晉後薪俸額計算。	加註 修法動態
退撫基金費用退還／個人專戶結清	《軍人撫卹條例》規定撫卹金由退撫基金支付；僅「不合撫卹規定」之死亡案件，法定繼承人才可申請發還本人原繳退撫基金費用本息。本案依法辦理撫卹，原則上不另行退還。	移至 不適用項目
父母勞保／農保家屬死亡喪葬津貼 3 個月	《勞工保險條例》第 62 條：父母、配偶死亡 3 個月；子女年滿 12 歲死亡為 2.5 個月（未滿 12 歲 1.5 個月）平均月投保薪資。農保並無家屬死亡喪葬津貼。	已更正
（原稿未列）	亡故官兵戶籍地直轄市／縣市政府另有現役官兵死亡慰問金，因病死亡亦適用。例：臺北市志願役校級以下因病死亡慰問金 50 萬元＋及時慰問金 4 萬元；義務役依內政部辦法發給。	新增
軍友保險官兵急難慰助慈善協會	查無此名稱之機構或公開作業要點；軍人服務站（軍人之友社）之慰問亦無統一法定標準，屬個案協助。	刪除／改列 個案洽詢
服役滿 10 年得申辦榮民遺眷家戶代表證	家戶代表證之核發對象為「亡故榮民」之無職業遺眷，軍人遺族僅「戰訓或因公殞命」者可準用；現役因病亡故者原則不適用。惟退輔會部分服務（如子女就學補助）涵蓋「服現役十年以上死亡軍人之遺族」。	已更正
撫卹依《軍人撫卹條例》第 4、7 條；殮葬補助第 38 條	一次卹金規定於第 11 條、年撫金於第 13 條、因病死亡定義於第 8 條。殮葬補助條號未能逐條核實，改引《國軍官兵死亡殮葬補助費給與標準》。	條號已修正

不適用說明：本案屬「因病死亡」，不符意外險「外來、突發、非疾病」要件，故國防部團體意外（傷害）保險、自費意外險、「國軍人員因作戰或因公傷亡慰問」之慰問金、公務人員執行職務意外傷亡慰問金均不適用（詳第三節）。

二、可申請項目作業管制表

狀態欄：■ 已核實 ■ 已更正／新增 ■ 需向承辦單位確認　欄供承辦人勾稽管制

序	類別	申辦項目	受理／承辦單位	依據法規／發給標準	應備文件	核實狀態	管制
1	軍保給付	軍人保險 死亡給付	原屬單位人事部門彙辦；國防部發布死亡通報令後，由臺銀人壽軍人保險部核發（02-2784-9151）	《軍人保險條例》第 13 條：因病或意外死亡給付 36 個基數（作戰 48、因公 42）。 第 12 條：按事故發生月份之保險基數計算。 死亡給付低於應得退伍給付時，得按退伍給付發給。	1. 國軍官兵辦理撫卹、保險給付申請表 2. 死亡證明書正本 3. 除戶戶籍謄本 4. 受益人身分證、印章、存摺封面影本 5. 受益人二人以上：受益比例分配協議書	已更正	
2	法定撫卹	撫卹金 （一次卹金＋年撫金）	原屬單位人事部門函報；國防部（後備指揮部留守業務）核發撫卹令及撫卹金	《軍人撫卹條例》第 8 條（因病死亡定義）。 一次卹金（第 11 條）：服役未滿 10 年以 10 年計給 15 個基數；10 年以上每增 1 年加 0.5 基數，最高 27.5 基數。 年撫金（第 13 條）：每年 5 個基數；服役未滿 3 年給 3 年、滿 3 年給 4 年，每增 2 年加給 1 年，最高 12 年。遺族為獨子（女）之父母或無子女之配偶，得給與終身。 1 基數＝最後在職本俸加一倍。 得擇領「一次撫卹金」（每年 1.5 基數，最高 53 基數）；服現役滿 20 年者另可依規定擇領遺屬年金。經審定領取後不得變更。	1. 撫卹申請書（依後備指揮部格式） 2. 死亡證明書正本 3. 除戶及全戶戶籍謄本（可證明遺族順位） 4. 遺族二人以上：領卹代表／協議書 5. 遺族存摺封面影本	條號、標準已更正	
3	法定撫卹	殮葬補助費	戶政事務所辦理死亡登記時同時申請跨機關通報（108.7.1 起，任一戶所均可受理）；或由原屬單位人事轉報	《國軍官兵死亡殮葬補助費給與標準》：火化 7 個月、土葬 5 個月最後在職薪俸額；低於中尉五級者以中尉五級計。 ※ 國防部 115 年 2 月預告修正為一律 7 個月，請洽人事確認是否已生效。	1. 申請人身分證明正本（戶所驗證） 2. 同意電子戶籍謄本送達國防部 3. 火化許可／火化證明（適用火化標準時） 4. 申請人存摺封面影本	已核實 注意修法	
4	部隊待遇	當月薪餉結算、年終工作獎金	原屬單位主計／財務部門	當年度《軍公教人員年終工作獎金發給注意事項》：年度中死亡人員按實際在職月數比例，以在職最後一個月待遇計算。 其他應領未領待遇依軍職待遇規定結算。	1. 薪餉結算／獎金申請表 2. 單位主官核批簽呈 3. 死亡證明書影本 4. 繼承人存摺封面影本	考績獎金等洽主計	
5	地方政府	現役官兵 死亡慰問金	亡故官兵戶籍地直轄市／縣市政府兵役局（處）、區（鄉鎮市）公所兵役課	義務役：內政部《義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法》，經國防部死亡通報令核定之因病死亡者適用（直轄市由市府發給，縣市由內政部發給）。 志願役：依各直轄市、縣市自治規定。例：《臺北市現役官兵役男傷亡慰問實施要點》（111.4.8 修正），志願役校級以下因病死亡慰問金 50 萬元，另及時慰問金 4 萬元。各縣市金額不同。	1. 慰問金申請書（依各縣市格式） 2. 國防部死亡通報令（由單位提供） 3. 死亡證明書 4. 除戶戶籍謄本 5. 遺族身分證、印章、存摺封面影本	新增	
6	身後安葬	國軍公墓／忠靈塔安葬、旌忠狀	原屬單位人事；國防部後備指揮部（國軍示範公墓及各地忠靈塔）	因病亡故之現役官兵（及其配偶）得依規定申請葬厝國軍公墓或忠靈塔，並得頒給旌忠狀。	1. 申請書 2. 死亡證明書 3. 除戶戶籍謄本 4. 火化證明（進塔時）	洽人事確認	

序	類別	申辦項目	受理／承辦單位	依據法規／發給標準	應備文件	核實狀態	管制
7	部隊關懷	各級主官行政費奠儀	原屬單位主計／總務部門	依各單位主官（管）行政費支用規定，屬內部規定，金額依各級權責。	1. 訃聞或死亡證明影本 2. 領據／黏存單	依單位規定	
8	軍友體系	軍人服務站慰問	原屬單位政戰部門洽駐地軍人服務站（軍人之友社）	無統一法定標準，屬個案慰問協助；可由單位政戰部門主動聯繫。	1. 單位通報或證明 2. 死亡證明書影本	個案洽詢	
9	同袍儲蓄	國軍同袍儲蓄會存款結清	國軍同袍儲蓄會（各地軍儲櫃台／財務單位）	依存款繼承程序辦理：存款於死亡時屬全體繼承人公同共有，需全體繼承人同意或委任。	1. 存摺／存單正本 2. 死亡證明書或除戶謄本 3. 繼承系統表、可證明全體繼承人之戶籍謄本 4. 全體繼承人身分證、印章（或委託書、印鑑證明） 5. 遺產稅完稅或免稅證明（依金額門檻）	文件以該會規定為準	
10	眷屬自辦	地方急難救助	遺族戶籍地鄉（鎮、市、區）公所社會課／社會局（處）	依《社會救助法》急難救助及各縣市規定，須經審查符合急難情形（如負擔家計者死亡致生活陷困），非一律核發。	1. 急難救助申請書 2. 死亡證明書 3. 全戶戶籍謄本（含除戶） 4. 申請人印章、存摺封面影本	須符合資格	
11	眷屬自辦	父母勞保家屬死亡喪葬津貼	勞動部勞工保險局（或經投保單位轉送）	《勞工保險條例》第 62 條：被保險人之子女年滿 12 歲死亡，給 2.5 個月平均月投保薪資（未滿 12 歲 1.5 個月）。限父母一方請領。 ※ 農保無此給付；父母如為公教人員，可洽公保眷屬喪葬津貼及服務機關喪葬補助。	1. 家屬死亡給付申請書及給付收據 2. 死亡證明書正本 3. 載有亡者死亡日期及申請人姓名之戶籍謄本 4. 申請人存摺封面影本	已更正	
12	退輔會	遺族相關服務	遺族戶籍地榮民服務處	「服現役十年以上死亡軍人之遺族」可適用退輔會部分服務（如子女就學補助）。 榮民遺眷家戶代表證限「亡故榮民」遺眷（戰訓或因公殞命者準用），因病現役亡故原則不適用。	1. 撫卹令影本 2. 除戶戶籍謄本 3. 遺族身分證明	已更正	

三、不適用項目（避免重複送件）

項目	不適用原因
國防部團體意外（傷害）保險、自費意外險	意外險須符合「外來、突發、非疾病」要件；腦溢血屬疾病，不在理賠範圍。
國軍人員因作戰或因公傷亡慰問金	適用對象為作戰或因公傷亡人員；因病死亡不在主要適用範圍。
公務人員執行職務意外傷亡慰問金	限執行職務發生之意外傷亡。
退撫基金原繳費用發還	撫卹金即由退撫基金支付；發還原繳費用本息僅適用於「不合撫卹規定」之死亡案件。

四、建議作業順序

1	單位陳報死亡事實	單位人事依規定通報，取得國防部死亡通報令（核定為因病死亡）。軍保給付、撫卹及地方慰問金皆以此為依據。
2	遺族辦理死亡登記	持死亡證明書至戶政事務所辦理死亡登記，同時申請殮葬補助費跨機關通報，並申請除戶及全戶戶籍謄本多份備用。
3	撫卹及軍保送件	協助遺族確認遺族順位與領卹方式（一次卹金＋年撫金，或擇領一次撫卹金；擇定經審定後不得變更），填具撫卹、保險給付申請表送辦。
4	待遇結算	主計／財務部門結算當月薪餉及年終工作獎金（按在職月數比例）。
5	地方政府慰問金	告知遺族向亡者戶籍地兵役局（處）或公所兵役課申請死亡慰問金，單位提供死亡通報令。
6	其他項目	同袍儲蓄會結清、父母勞保家屬喪葬津貼、國軍公墓／忠靈塔安葬、急難救助、退輔會服務等，依遺族需要協助辦理。

五、其他提醒

◆ 撫卹請求權依《軍人撫卹條例》有時效限制（105 年修正條文為 10 年），惟仍應儘速辦理，避免遺族生活陷困。

◆ 因病死亡撫卹金於所得稅法上屬定額免稅（作戰、因公死亡為全額免稅），可提醒遺族報稅時留意。

◆ 軍保死亡給付受益人可由被保險人生前指定；未指定時依法定順序（配偶、子女、父母、祖父母、兄弟姊妹），請先查明有無指定受益人。

◆ 各項金額均以亡者最後在職官階俸額計算，建議人事部門先試算，再向遺族說明。

六、核實參考來源

◆ 《軍人保險條例》第 12、13 條（110.12.24 修正）

◆ 《軍人撫卹條例》第 8、11、13 條及相關條文（全國法規資料庫 pcode=F0050003）

◆ 《國軍官兵死亡殮葬補助費給與標準》（pcode=F0050016）；中央社 2026.3.2「國防部修正官兵殮葬補助費標準 不再區分火化與土葬」

◆ 內政部戶政司「國防部一站式服務專區」常見問題（ris.gov.tw）

◆ 內政部《義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法》；《臺北市現役官兵役男傷亡慰問實施要點》（111.4.8 修正）

◆ 《勞工保險條例》第 62 條

◆ 國軍退除役官兵輔導委員會《榮民遺眷家戶代表證核發作業規定》；苗栗縣榮民服務處服務內容簡介（113.6.5）

◆ 臺銀人壽軍人保險專區（給付單位、申請表單）；後備指揮部留守業務網頁

◆ 軍公教人員年終工作獎金發給注意事項（行政院年度函頒）